



Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming

> Retouradres Postbus 16001, 2500 BA, Den Haag

Total E&P Nederland B.V.
Borderwijklaan 18
2591 XR Den Haag

27 MEI 2019

Datum:
Betreft: vervoersvergunning

**Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming**

ANVS

Koningskade 4
Den Haag
Postbus 16001
2500 BA Den Haag
www.anvs.nl

Kenmerk goedkeuring
NL/1905/X

Ons kenmerk
ANVS-2019/5901

Besluit:

**KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN TOTAL E&P NEDERLAND B.V.
VOOR HET BINNEN NEDERLANDS GRONDGEBIED (DOEN) BRENGEN EN HET
VERVOEREN OP NEDERLANDS GRONDGEBIED VAN RADIOACTIEVE STOFFEN
OP GROND VAN EEN SPECIALE REGELING**

Verleend door:

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING



Inhoudsopgave

1	Het besluit	3
1.1	Vergunning	3
1.2	Inhoud en geldigheid van de vergunning	3
1.3	Voorschriften van de vergunning	4
1.4	Inwerkingtreding van de beschikking	7
1.5	Bekendmaking	7
2	De aanvraag	8
2.1	Aanleiding en inhoud van de aanvraag	8
2.2	Aanvraagdocumenten	8
3	Wetgeving en procedures.....	9
3.1	Van toepassing zijnde wet- en regelgeving	9
3.2	Verloop van de procedure	11
4	Beoordelingskader aanvraag	12
4.1	Rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten	12
4.2	Deskundigheid	13
4.3	Overige maatregelen ter voorkoming van gevaar, schade of hinder	13
4.4	Beperkingen en voorschriften.....	14
5	Toetsing van de aanvraag	14
5.1	Rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten	14
5.2	Deskundigheid	16
5.3	Overige maatregelen ter voorkoming van gevaar, schade of hinder	16
5.4	Beperkingen en voorschriften.....	17
5.5	Conclusie toetsing vergunningaanvraag.....	17
6	Ondertekening	18



1 Het besluit

1.1 Vergunning

Aan Total E&P Nederland B.V., gevestigd te Den Haag, wordt op grond van artikel 29 van de Kernenergiewet (hierna: Kew) in samenhang met artikel 5, tweede lid, onder a, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen vergunning verleend voor het binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en het vervoeren op Nederlands grondgebied van radioactieve stoffen op grond van een speciale regeling.

1.2 Inhoud en geldigheid van de vergunning

Vergunning

1. De vergunning is geldig voor het over zee en over de weg binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en het vervoeren over de weg op Nederlands grondgebied van radioactieve stoffen in de vorm van radioactieve sludges, in transporttanks met bodemopeningen en afsluiters, op grond van een speciale regeling, met als bestemming de ontvangers zoals genoemd in deze vergunning.
2. Ontheffing wordt verleend van 6.7.2.6 van bijlage 1 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) en 6.7.2.6 van de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), (verbod op het vervoer van radioactieve sludges in transporttanks met openingen aan de onderzijde).
3. De vergunning is geldig tot en met 27 mei 2022.
4. De vergunning heeft betrekking op maximaal 60 zendingen gedurende de vergunningsperiode, als bedoeld in het derde lid.

Gegevens over de zending

De volgende gegevens zijn op de zending van toepassing:

- | | |
|---|--|
| • omschrijving radioactieve stoffen: | radioactieve stoffen met geringe activiteit (LSA-I en LSA-II) in de vorm van radioactieve sludges die natuurlijke radionucliden bevatten |
| • aantal tanks: | maximaal 15 |
| • beschrijving tank: | transporttank met bodemopeningen en afsluiters, type UN T7 of UN T11 |
| • totale hoeveelheid sludge per tank: | maximaal 22 m ³ |
| • fysische toestand: | vloeibaar en vast |
| • chemische toestand: | radioactieve sludges (o.a. Radium-226, Radium-228, Thorium-228 en Pb-210) |
| • activiteit: | maximaal 75 gigabecquerel (GBq) |
| • type en kenmerk verpakking: | conform 6.7.2.20 van bijlage 1 van de VLG en 6.7.2.20 IMDG Code |
| • transportindex per collo: | maximaal 1,0 |
| • criticaliteits-veiligheidsindex collo: | niet van toepassing |
| • stralingscategorie collo ¹ : | III-geel |
| • beveiligingscategorie: | niet van toepassing |

¹ Conform 5.1.5.3.4 d van bijlage 1 van de VLG en 5.1.5.3.4 van de IMDG Code.



- afzender(s): Productieplatformen van Total E&P Nederland B.V. op het Nederlandse Continentaal Plaat, Total E&P Nederland B.V. Supply Base te Den Helder
- ontvanger(s): Total E&P Nederland B.V. Supply Base te Den Helder, Begemann Milieutechniek B.V. te Farmsum, Nuclear Research and Consultancy Group te Petten
- vervoerder over zee ²: Peterson SBS
- vervoerder over de weg ³: Winder Limmen B.V., Lubbers

1.3 Voorschriften van de vergunning

Aan de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

Algemeen

1.
 - a. Het over zee binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen vindt plaats via Den Helder.
 - b. Van bovengenoemde plaats mag worden afgeweken, indien door een voorval een onbelemmerde doorgang van het transport niet kan plaatsvinden.
 - c. Het vervoeren over de weg op Nederlands grondgebied vindt plaats langs een zo kort mogelijke route en zoveel als mogelijk via auto(snel)wegen.
 - d. De Landelijke Eenheid van de Nationale politie kan, in geval van omstandigheden en gelet op nadelige gevolgen voor mensen, dieren, planten en goederen, als bedoeld in artikel 31 eerste lid, van de Kernenergiewet (Kew), en teneinde de in artikel 7, eerste lid, gelezen in samenhang met artikelen 9 en 12, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (hierna: Bvser) genoemde blootstelling en/of besmetting te voorkomen, de voor het vervoer over de weg te volgen route wijzigen.
2. Het vervoer van de transporttanks met radioactieve sludges vindt uitsluitend plaats conform de opgestelde procedures van een stralingsbeschermingsdeskundige als bedoeld in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs), onder verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. De stralingsbeschermingsdeskundige heeft kennis van en ervaring met werkzaamheden met natuurlijke bronnen van ioniserende straling (NORM). Deze procedures omvatten tenminste de volgende onderdelen:
 - a. Afwegingskader voor het vaststellen dat het voldoen aan alle voorschriften van de VLG onuitvoerbaar is en het vervoer daarom binnen het bereik van deze vergunning valt.
 - b. Protocol voor de uitvoering van het transport met daarin de te treffen maatregelen om een totaal veiligheidsniveau te bereiken dat ten minste gelijkwaardig is aan hetgeen zou worden bereikt, indien alle van toepassing zijnde voorschriften waren verwezenlijkt. Een onderdeel hiervan is de controle op de naleving van dit protocol voor het transport aanvangt door een stralingsdeskundige van tenminste toezichthoudend medewerker

² Of elke andere vervoerder onder verantwoordelijkheid van de vergunninghouder, mits de vervoerder voldoet aan de eisen gesteld in de IMDG Code en de bepalingen van deze vergunning.

³ Of elke andere vervoerder onder verantwoordelijkheid van de vergunninghouder, mits de vervoerder voldoet aan de eisen gesteld in de VLG en de bepalingen van deze vergunning.



stralingsbescherming (hierna: TMS) als bedoeld in het Bbs.

- c. Protocol voor het handelen en het doen van meldingen aan betrokken overheden in geval van vermissing van, of een ongeval met de transporttank, waaronder de melding aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) in geval van een arbeidsongeval.
3. De afsluiters en andere bedrijfsuitrusting van de transporttanks zijn zodanig beschermd dat voorkomen wordt dat onder normale bedrijfsomstandigheden door stoten in zijdelingse richting of in langsrichting of kantelen van de tank radioactieve stoffen kunnen vrijkomen.
4.
 - a. De transporttanks worden voorafgaand aan het transport gecontroleerd op de fysieke toestand. De transporttanks voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 6.7 van bijlage van de VLG en de bepalingen van hoofdstuk 6.7 van de IMDG Code en vertonen geen lekken.
 - b. De transporttanks worden vastgezet op het vervoermiddel zoals omschreven in 7.5.7 van bijlage 1 van de VLG en hoofdstuk 7 van de IMDG Code.
 - c. De transporttanks worden niet geopend nadat ze transportgereed zijn gemaakt en ook niet tijdens het transport.
5. Het vervoermiddel, het voor het vervoer benodigde materieel en de technische voorzieningen verkeren te allen tijde in goede staat van onderhoud.
6. De zending wordt vergezeld van (een kopie van) deze vergunning.
7. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de transporttanks na het lossen van de radioactieve sludges worden ontsmet, conform 5.1.3.2 van bijlage 1 van de VLG en 5.1.3.2 van de IMDG Code.
8. De vergunninghouder en de namens hem optredende personen volgen in het kader van de gebruikmaking van deze vergunning de instructies op van of namens het vergunningverlenend gezag.
9. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de afzender voldoet aan de bepalingen van de overheid van de landen waardoor of waarnaar het collo zal worden vervoerd ⁴.

Transportaankondiging en aankomstbevestiging

10. De vergunninghouder kondigt het transport uiterlijk 48 uur vóór vertrek aan bij de volgende instantie:
 - De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS):
<https://anvs.iprox.nl/meldingen>.
- De transportaankondiging bevat:
- de transportdatum;
 - het vergunningsnummer;
 - het volgnummer van het transport op grond van de vergunning;
 - de afzender en ontvanger;
 - de totale hoeveelheid sludges (in m³);
 - het aantal colli;
 - de route;
 - de naam, de identificatie en het telefoonnummer van de deskundige die het transport over de weg begeleidt.

Mutaties in bovenstaande gegevens worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de ANVS.

⁴ Conform 6.4.23.15 (g) van bijlage 1 van de VLG.



11. De vergunninghouder meldt de aankomst van de zending op de uiteindelijke plaats van bestemming zo spoedig als praktisch mogelijk is aan de in voorschrift 10 genoemde instantie.

Vervoer over de weg

12. De chauffeur die de lading over de weg vervoert, is in het bezit van een geldig basis ADR-certificaat en aanvullende ADR certificaten voor tankvervoer en het vervoer van radioactieve stoffen van klasse 7.
13. De bepalingen van de VLG, waarvoor in deze vergunning geen ontheffing is verleend, worden in acht genomen.

Vervoer over zee

14. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de kapiteins worden geïnformeerd over de te vervoeren lading.
15. De bepalingen van de IMDG Code, waarvoor in deze vergunning geen ontheffing is verleend, worden in acht genomen.

Stralingsbescherming

17. Het vervoer over zee van de transporttanks met radioactieve sludges van de categorie LSA-I en LSA-II wordt uitgevoerd door personen die conform de IMDG Code zijn opgeleid. In het bijzonder in het toepassen van stuwagevoorschriften, van de eisen betreffende het gescheiden houden van andere gevaarlijke stoffen en van noodprocedures. De conform het IMDG Code opgeleide personen werken onder verantwoordelijkheid van de in voorschrift 2 genoemde stralingsbeschermingsdeskundige. Deze stralingsbeschermingsdeskundige voorziet bij de uitvoering betrokken personen van voldoende instructie om een veilig transport te kunnen waarborgen. Bij aankomst van het schip op de bestemming vindt besmettingscontrole plaats door een TMS.
18. Het vervoer over de weg van de transporttanks met radioactieve sludges van de categorie LSA-I en LSA-II wordt uitgevoerd onder toezicht van de in voorschrift 2 genoemde stralingsbeschermingsdeskundige of onder toezicht van een deskundige van minimaal TMS onder verantwoordelijkheid van de stralingsbeschermingsdeskundige. In het laatste geval voorziet de stralingsbeschermingsdeskundige, de TMS van voldoende instructies om een veilig transport te kunnen waarborgen. De stralingsbeschermingsdeskundige dan wel TMS, is tijdens het transport over de weg aanwezig en heeft beschikking over geschikte meetapparatuur voor het meten van stralingsniveaus en radioactieve besmettingen.
19. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat blootstelling van personen aan straling, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen.
18. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat personen, die met betrekking tot het vervoer of opslag in verband met vervoer van colli van II-geel en III-geel namens de vergunninghouder handelingen verrichten waarbij stralingsdosis van meer dan 1 millisievert per kalenderjaar kan worden ontvangen, persoonlijke controlemiddelen dragen. Deze controlemiddelen komen van een erkende dosimetrische dienst, zoals bedoeld in artikel 7.15 van het Bbs, of indien het een buitenlandse vervoerder betreft, van een in het betreffende land erkende instelling, welke de gegevens betreffende de ontvangen straling registreert.



16. Het vervoer is onderworpen aan een stralingsbeschermingsprogramma dat systematische voorzorgen bevat, die voorzien in een adequate beschouwing van beschermingsmaatregelen tegen straling, zoals omschreven in 1.7.2. van bijlage 1 van de VLG en 1.5.2 van de IMDG Code. De aard en omvang van de maatregelen staan in verhouding met de grootte en waarschijnlijkheid van blootstelling aan straling. Bescherming en veiligheid worden geoptimaliseerd zodat de grootte van individuele doses, het aantal blootgestelde personen en de waarschijnlijkheid van blootstelling zo laag worden gehouden als redelijkerwijs mogelijk is, waarbij economische en sociale factoren in aanmerking worden genomen. Het stralingsbeschermingsprogramma moet beschouwd worden in het kader van de op te stellen procedures als bedoeld in voorschrift 2.

Calamiteiten

17. Bij vermissing van c.q. een ongeval met een collo dat radioactieve stoffen bevat, of andere voorvallen, wordt onmiddellijk gewaarschuwd:
- de ANVS: 088 – 4890500. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar;
- In geval van een arbeidsongeval wordt onmiddellijk ook gewaarschuwd:
- de Inspectie SZW (tel. 0800-5151). Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

1.4 Inwerkingtreding van de beschikking

Dit besluit treedt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm), in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift afloopt. Indien gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

1.5 Bekendmaking

1. Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.
2. Dit besluit wordt gepubliceerd op de internet website van de ANVS: <https://www.anvs.nl>.



2 De aanvraag

2.1 Aanleiding en inhoud van de aanvraag

Aan Total E&P Nederland B.V., gevestigd te Den Haag (hierna: TEPNL) heeft op 15 april 2019 per e-mail een aanvraag ingediend voor een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de Kew voor het over zee binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en het over de weg vervoeren op Nederlands grondgebied van radioactieve sludges, in transporttanks met bodemopeningen en afsluiters, op grond van een speciale regeling, met als bestemming de ontvangers genoemd in deze vergunning. De aanvraag is op 15 april 2019 door de ANVS ontvangen. Op 16 april 2019 is de ontvangst van de aanvraag per e-mail bevestigd. Op 23 mei 2019 is per e-mail aanvullende informatie ontvangen over het aantal tanks, de vervoerders over zee en over de weg.

2.2 Aanvraagdocumenten

Er zijn geen documenten die van toepassing zijn op de aanvraag.



3 Wetgeving en procedures

3.1 Van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Wetgeving

Voor het vervoer op grond van een speciale regeling van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen is een vergunning vereist op grond van artikel 15, onder a, en artikel 29 van de Kew in samenhang met artikel 5, tweede lid, onder a, van het Bvser.

Het is op grond van artikel 8, derde lid, van het Bvser gelezen in samenhang met de artikelen 12 en artikel 5, tweede lid, onder a van het Bvser mogelijk ontheffing te verlenen van bepalingen van de VLG.

Relevante regelgeving

- Kernenergiewet (Kew); met name artikel 15, onder a en artikel 29;
- Wet milieubeheer (Wm);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Bvser);
- Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (Bbs);
- Regeling Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (Rbs);
- Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG);

Procedure

Vergunning voor het vervoer op grond van een speciale regeling

Vervoer van splijtstoffen of radioactieve stoffen kan over het algemeen plaatsvinden volgens van toepassing zijnde voorschriften die zijn opgenomen in de internationale vervoersregelgeving. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat het voldoen aan een van de daarbij gestelde voorschriften in de praktijk onuitvoerbaar is. Voor deze situaties is in de internationale vervoersregelgeving de mogelijkheid opgenomen dat het bevoegd gezag vergunning kan verlenen, waarbij op specifieke wijze invulling gegeven wordt aan dat voorschrift, mits het bevoegd gezag ervan overtuigd is dat:

1. het voldoen aan het betreffende voorschrift volgens de algemene regelgeving onuitvoerbaar is, en
2. de (transport)veiligheid op de door de aanvrager voorgestelde alternatieve wijze wordt gewaarborgd, bijvoorbeeld door het treffen van compenserende maatregelen. Daarbij is vereist dat het totale veiligheidsniveau tijdens het vervoer tenminste gelijkwaardig moet zijn aan hetgeen zou worden bereikt, indien aan alle voorschriften volgens de algemene vervoersregelgeving zou zijn voldaan.

De mogelijkheid om vervoer te laten plaatsvinden op grond van speciale regeling is om twee redenen opgenomen in de internationale regelgeving. Ten eerste om, gedurende een beperkte periode, specifieke zendingen mogelijk te maken waarbij het in de regelgeving vastgestelde niveau van (transport)veiligheid op alternatieve wijze wordt gewaarborgd. Ten tweede om de ontwikkeling mogelijk te maken van nieuwe technieken en voorzieningen die inspelen op de bestaande en toekomstige vervoersbehoefte en voldoen aan het vastgestelde veiligheidsniveau. In beide gevallen is bij vervoer op grond van een speciale regeling dus sprake van een tijdelijke aard, waarbij in het tweede geval gestreefd wordt naar een definitieve oplossing die is opgenomen in de internationale vervoersregelgeving zodat alle voorschriften van toepassing zijn.



De eisen die aan een aanvraag voor goedkeuring van een verzending van splijtstoffen, respectievelijk radioactieve stoffen, op grond van een speciale regeling worden gesteld, zijn vermeld in artikel 3, respectievelijk artikel 6, van het Bvser. Naast de namen en adressen van de aanvrager, de afzender en de ontvanger moet onder meer worden opgegeven: het traject waarlangs het vervoer zal plaatsvinden, een omschrijving van het vervoermiddel, de geldigheidsduur van de vergunning, de aard en de eigenschappen van de te vervoeren stoffen, het type verpakking, de maatregelen die zijn getroffen om een veilig verloop van het vervoer te bewerkstelligen en indien van toepassing, de plaats(en) waar de splijtstoffen buiten Nederlands grondgebied zullen worden gebracht.

Indien op grond van randnummer 1.7.4.1. van bijlage 1 van de VLG een speciale regeling wordt aangevraagd, moet de aanvraag, conform randnummer 6.4.23.3 van bijlage 1 van de VLG alle gegevens omvatten die nodig zijn om de bevoegde autoriteit ervan te overtuigen dat het algemene veiligheidsniveau van het vervoer ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat bereikt wordt indien aan alle van toepassing zijnde bepalingen van de VLG is voldaan.

De aanvraag moet tevens omvatten:

- a. een verklaring van de mate waarin, en de redenen waarom de verzending niet in algehele overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de VLG kan plaatsvinden, en
- b. een vermelding van bijzondere voorzorgsmaatregelen of bijzondere voorgeschreven administratieve of andere handelingen, die tijdens het vervoer moeten worden uitgevoerd teneinde het niet voldoen aan de desbetreffende bepalingen van de VLG te ondervangen.

Op grond van randnummer 5.1.5.2.1 (b) van de VLG is het afgeven van certificaten voor speciale regelingen door de bevoegde overheid vereist. De ANVS geeft geen certificaat af, maar geeft uitvoering aan het vereiste van de genoemde randnummers door het afgeven van een vervoersvergunning. Een vergunning voor het vervoer op grond van een speciale regeling dient te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de inhoud van een certificaat voor een speciale regeling conform 6.4.23.15 van bijlage 1 van de VLG en 6.4.23.15 IMDG Code. Aan deze vergunning is een kenmerk goedkeuring toegekend zoals bedoeld in 6.4.23.15 (a) van bijlage 1 van de VLG en 6.4.23.15 (a) van de IMDG Code (volgens format NL/jjvv/X waarbij jj staat voor jaartal en vv voor het volgnummer).

Voorts zijn de artikelen 15c, eerste lid, 16, 17 en 17a van de Kew van belang. Deze artikelen bevatten regels voor het voorbereiden van het besluit op de aanvraag. Uit artikel 17, tweede lid, van de Kew volgt dat op de procedure voor de verkrijging van de aangevraagde vergunning Hoofdstuk 4, titel 4.1, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing is. Dit betekent dat bij de totstandkoming van het besluit niet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb is gevolgd en dat de verleende vergunning openstaat voor bezwaar. Tegen de beslissing op bezwaar kan op grond van artikel 20a, van de Wm bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld.

Op grond van artikel 20.3, eerste lid, van de Wm treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift afloopt. Indien gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. In gevallen waarin het onverwijld in werking treden van het besluit naar oordeel van de ANVS noodzakelijk is, kan op grond van artikel 20.5, eerste lid, van de Wm in het besluit bepaald worden dat het terstond in werking treedt.



Weigeringsgronden voor de vergunning

In artikel 1c van het Bvser zijn weigeringsgronden geformuleerd. Op grond van dit artikel zal een vergunning onder andere ook geweigerd worden indien niet aan de krachtens artikel 1b van het Bvser in samenhang met de in het Bbs geldende voorwaarden betreffende rechtvaardiging (artikelen 2.1 tot en met 2.5), optimalisatie (artikelen 2.1, 2.6, 2.7, 7.33), dosislimieten (artikelen 2.1, 2.9, 7.3, 7.4, 7.34, 7.35, 7.36, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 en 9.5) en deskundigheid (artikelen 5.4 tot en met 5.8, 7.1, 7.2 en 9.6) is voldaan. Rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten zijn de hoofdprincipes van het stralingsbeschermingsbeleid.

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 15 van de Kew is de ANVS bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

3.2 Verloop van de procedure

Ontvangst en ontvankelijkheidstoetsing van de aanvraag

De aanvraag, inclusief de aanvulling daarop, is na ontvangst getoetst aan de daaraan te stellen eisen krachtens de Awb, het Bvser en het Bbs. De aanvraag voldoet daaraan en kan derhalve in behandeling worden genomen.



4 Beoordelingskader aanvraag

4.1 Rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten

Rechtvaardiging

Rechtvaardiging wil zeggen dat een handeling die blootstelling aan ioniserende straling met zich mee brengt, slechts is toegestaan indien de economische, sociale en andere voordelen van de betrokken handeling opwegen tegen de gezondheidsschade die hierdoor kan worden toegebracht. Het rechtvaardigingsprincipe is neergelegd in artikel 2.2 van het Bbs. In dat artikel is bepaald dat een handeling slechts is toegestaan, indien deze door de ANVS is gerechtvaardigd, dan wel behoort tot een categorie van handelingen die door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is gerechtvaardigd. Een handeling of categorie van handelingen wordt slechts gerechtvaardigd indien de economische, sociale en andere voordelen van de betrokken handeling of categorie van handelingen opwegen tegen de gezondheidsschade die hierdoor kan worden toegebracht. In de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (hierna: Rbs) is in bijlage 2.1 een positieve en negatieve lijst opgenomen van respectievelijk gerechtvaardigde en niet-gerechtvaardigde categorieën handelingen. Naast een categorale rechtvaardiging kan een specifieke rechtvaardiging in het kader van de vergunningverlening aan de orde zijn. Op grond van artikel 1c, onderdeel c, van het Bvser wordt geen vergunning verleend indien een handeling behoort tot een categorie die als gerechtvaardigd is bekendgemaakt, maar waarvan het specifieke karakter op grond van artikel 3.7, onderdeel d, van het Bbs, niet gerechtvaardigd is.

Optimalisatie

Onder optimalisatie wordt verstaan dat de stralingsbescherming van personen die zijn onderworpen aan beroepsmatige blootstelling of blootstelling van de bevolking wordt geoptimaliseerd om de omvang van de individuele doses, de waarschijnlijkheid van blootstelling en het aantal blootgestelde personen zo beperkt te houden als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de technische kennis en met economische en sociale factoren (zie artikel 5 van de richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom (PbEU 2014, 13)).

Optimalisatie is vastgelegd in artikel 15c, derde lid, van de Kew en artikel 1c van het Bvser, juncto artikel 2.6, van het Bbs. In de praktijk van de stralingsbescherming wordt vaak de term ALARA (As Low As Reasonably Achievable) gebruikt in de plaats van optimalisatie.

Artikel 2.6, eerste en tweede lid, van het Bbs schrijft voor dat de ondernemer ervoor zorgt dat de effectieve of equivalente doses van individuele personen, in samenhang met het aantal blootgestelde personen, ten gevolge van een handeling zo laag zijn als redelijkerwijs mogelijk. Het tweede lid van dit artikel regelt dat de ondernemer ervoor zorgt dat met betrekking tot potentiële blootstellingen zowel de dosis bij een blootstelling als de kans op een blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is.

Optimalisatie vindt plaats zowel in de voorbereidings- en planningsfase, voordat de activiteit is begonnen, als in de fase nadat de activiteit is toegestaan en tot uitvoering wordt gebracht. Optimalisatie leidt tot een proces waarbij gestreefd wordt naar een kans op schade die zo klein is als in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwezenlijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met maatschappelijke en economische factoren en het omvat zowel milieuhygiënische als arbeidshygiënische aspecten. Optimalisatie heeft geen betrekking op de afweging tussen



verschillende alternatieve activiteiten, maar ziet op de vraag in hoeverre de nadelige gevolgen van een bepaalde activiteit moet worden beperkt.

Dosislimieten

Dosislimieten zijn de absolute grenswaarden die in acht genomen moeten worden om een minimaal beschermingsniveau te garanderen. De in verschillende situaties van toepassing zijnde dosislimieten zijn in artikel 1c, onderdeel b, van het Bvser en de artikelen 7.3, 7.34, 7.35, 7.36 en 9.1 van het Bbs neergelegd.

4.2 Deskundigheid

In verband met de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen op grond van artikel 15b, eerste lid, onderdeel a, van de Kew, is een verantwoorde uitvoering van handelingen met splijtstoffen van belang. De handelingen moeten worden uitgevoerd onder leiding en toezicht van verantwoordelijke deskundigen en de nodige instructies voor betrokkenen moeten zijn opgesteld. In dit kader dient de vergunninghouder ervoor te zorgen dat het transport wordt begeleid door verantwoordelijken die de kennis hebben om in alle gevallen die zich tijdens de transporten kunnen voordoen op adequate wijze in het belang van de bescherming van mens en milieu op te treden. Deskundigheid is vereist zowel op grond van artikel 1c, van het Bvser in samenhang met artikel 5.4 en 5.7 van het Bbs als op grond van bijlage 1 van de VLG, bijlage 1 van de VSG, bijlage 1 van de VBG, de IMDG Code en de ICAO-TI (hierna: de modale vervoersregelgeving).

4.3 Overige maatregelen ter voorkoming van gevaar, schade of hinder

Tot slot wordt er getoetst of voldoende overige maatregelen ter voorkoming van mogelijk gevaar, schade of hinder worden genomen. In dat verband wordt onder meer gekeken naar de transportverpakking en indien van toepassing de fysieke beveiliging.

Een vergunning wordt slechts verleend, indien het vergunningverlenend gezag ervan overtuigd is dat de transportveiligheid gewaarborgd is. Aan de vergunning kunnen extra voorschriften worden verbonden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder.

Transportverpakking

De transportverpakking wordt beschouwd als het belangrijkste element om mogelijk gevaar, schade of hinder te voorkomen. De combinatie van verpakking en inhoud is zo ontworpen dat de potentiële doses in alle gevallen beperkt blijven tot binnen internationaal vastgelegde grenzen, zoals bijvoorbeeld vermeld in 'Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. General Safety Requirements, Part 3' (IAEA, Wenen, 2014). Het collo dient te voldoen aan internationaal vastgestelde eisen. Deze eisen zijn opgenomen in de modale vervoersregelgeving.

Wat betreft de terminologie het volgende. Onder verpakking wordt verstaan het samenstel van onderdelen dat nodig is voor het volledig omsluiten van de radioactieve inhoud. Onder collo wordt verstaan de verpakking met radioactieve inhoud. In de praktijk wordt vaak het begrip "container" gebruikt waarmee "collo" of "verpakking" wordt bedoeld.

De eisen van de modale vervoersregelgeving hebben betrekking op colli dus op de verpakking met radioactieve inhoud.



4.4 Beperkingen en voorschriften

Op grond van artikel 31, derde lid, van de Kew kan een vergunning ter bescherming van mensen, dieren, planten en goederen onder beperkingen worden verleend.

Op grond van artikel 31, eerste lid, van de Kew worden aan een vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn ter bescherming van mensen, dieren, planten en goederen. Voor zover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen van de betrokken activiteit voor mensen, dieren, planten en goederen niet kunnen worden voorkomen, worden daaraan de voorschriften verbonden, die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Ook is het mogelijk om ter voorkoming van schade voorschriften te verbinden aan de vergunning op grond van artikel 9 van het Bvser gelezen in samenhang met de artikelen 12, 16 en 21 van het Bvser.

5 Toetsing van de aanvraag

5.1 Rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten

Algemene rechtvaardiging

Het binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en het vervoeren van radioactieve stoffen op Nederlands grondgebied is een gerechtvaardigde handeling op grond van III.A.2 in bijlage 2.1 onderdeel A, van de Rbs. De ontvangers van de radioactieve sludges zijn op grond van hun Kew vergunning gerechtigd de radioactieve sludges te ontvangen en te bewerken of te verwerken. De radioactieve sludges zijn afkomstig van offshore- en landlocaties van TEPNL.

Specifieke rechtvaardiging

De radioactieve sludges ontstaan bij de productie van olie en gas en bevatten van nature altijd een bepaalde hoeveelheid aan radioactiviteit (NORM: Naturally Occurring Radioactive Materials). De hoeveelheid radioactiviteit varieert afhankelijk van de locatie en de omstandigheden van de productie. Indien de vrijstellingswaarden voor NORM van het Bvser worden overschreden is het vervoer kennisgevingsplichtig.

De transporttanks waarin de sludges worden vervoerd zijn aan de onderzijde voorzien van afsluiters, terwijl het vervoer van radioactieve sludges onder UN nummer 2912 (radioactieve stoffen met geringe activiteit, LSA-I) en UN nummer 3321 (radioactieve stoffen met geringe activiteit, LSA-II) volgens 4.2.5.2.6 van de IMDG Code respectievelijk 4.2.5.2.6 van bijlage 1 van de VLG in dergelijke tanks niet is toegestaan. LSA-I en LSA-II stoffen mogen alleen in transporttanks met bovenafsluiters worden vervoerd. De branchevereniging voor olie- en gasindustrie (NOGEPa) heeft meerdere jaren geleden dit probleem aangekaart bij de diverse betrokken overheidsinstanties en aangegeven dat de afvoer van de radioactieve sludges, net als de sludges die niet als radioactief worden aangemerkt, alleen in transporttanks met onderafsluiters ('onderlossers') kan plaatsvinden. Het vervoer van radioactieve sludges in onderlossers vindt sindsdien plaats met een vergunning voor vervoer op grond van een speciale regeling. Op verzoek van de ANVS heeft NOGEPa in 2018 de huidige praktijk voor het vervoer van radioactieve sludges in onderlossers opnieuw vergeleken met alternatieve oplossingen met betrekking tot stralingshygiënische en arbeidshygiënische aspecten. De aangeleverde informatie is door ANVS, in samen-



werking met Staatstoezicht op de Mijnen, beoordeeld. Geconcludeerd is dat het vervoer van radioactieve sludges voldoet aan het vereiste van respectievelijk 1.7.4.2 van bijlage 1 van de VLG en 1.5.4.2 van de IMDG Code.

Aangezien de afvoer van sludges vanaf de offshore- en landlocaties noodzakelijk is, is een vergunning voor het vervoer op grond van een speciale regeling aangevraagd. Dit vervoer is op grond van artikel 5, tweede lid, onder a, van het Bvser vergunningplichtig als de sludges radioactieve stoffen bevatten.

TEPNL heeft een vergunning aangevraagd voor het per schip en over de weg binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en het vervoeren over de weg op Nederlands grondgebied van radioactieve sludges op grond van een speciale regeling, zoals vereist in artikel 29, eerste lid, van de Kew in samenhang met artikel 5, tweede lid, onder a, van het Bvser. Voor TEPNL is het noodzakelijk regelmatig radioactieve sludges vanaf offshore locaties Nederlands grondgebied binnen te (doen) brengen en te vervoeren, of vanaf landlocaties te vervoeren, voor verdere bewerking of verwerking.

TEPNL verzoekt tevens om ontheffing van 4.2.1.16.1 van bijlage 1 van de VLG respectievelijk 4.2.1.16.1 van de IMDG Code. Op grond van dit randnummer mogen transporttanks die op dat moment worden gebruikt voor het vervoer van radioactieve stoffen niet worden gebruikt voor het vervoer van andere goederen. Omdat met de betreffende transporttanks uitsluitend sludges worden vervoerd en TEPNL er zorg voor draagt dat de transporttanks na ieder vervoer van radioactieve stoffen worden ontsmet conform 5.1.3.2 van bijlage 1 van de VLG en de IMDG Code, is er geen risico op gevaar, schade of hinder en is de ontheffing gerechtvaardigd.

De keuze van de route wordt gerechtvaardigd, omdat het vervoeren op Nederlands grondgebied zoveel mogelijk over auto(snel)wegen verloopt. Bovendien wordt gebruik gemaakt van één van de kortst mogelijke routes. Met dit doel is voorschrift 1 in 1.3 van deze vergunning opgenomen. Bovendien zal op grond van artikel 4, voorschrift 1 in geval van onvoorziene omstandigheden (zoals problemen met het verkeer of openbare orde) op de dag van het transport de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie (voorheen: de KLPD) deze route kunnen wijzigen. Zodoende wordt zorg gedragen dat de in artikel 7, eerste lid, gelezen in samenhang met artikelen 9, 12 en 16 van het Bvser, genoemde blootstelling en/of besmetting wordt voorkomen. Het bovenstaande laat onverlet dat de burgemeester op grond van toegekende bevoegdheden zo nodig eveneens de route binnen zijn gemeente kan wijzigen.

Uit bovenstaande volgt dat het aangevraagde vervoer gerechtvaardigd is.

Optimalisatie

Bij maatregelen in het kader van optimalisatie worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:

- de bron wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk afgeschermd;
- er wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk afstand tot de bron in acht genomen;
- er wordt zo kort als redelijkerwijs mogelijk in de buurt van de bron verbleven.

Een goede uitwerking hiervan in dit geval wordt door de volgende maatregelen verzekerd:

1. de verpakking die voorziet in voldoende opsluiting en afscherming van de lading;
2. de voorschriften van de vergunning (zoals bepalingen met betrekking tot stralingsbescherming en procedures) die zorgen voor verder beperking van de (kansen op) blootstelling, en
3. de bepalingen omtrent de daadwerkelijke uitvoering van het transport (route e.d.) die ervoor zorgen dat het aantal blootgestelden en de duur daarbij zo beperkt als mogelijk worden gehouden.



Compenserende maatregelen

De voornaamste compenserende maatregelen om te bereiken dat de algemene veiligheid tijdens het vervoer tenminste gelijkwaardig is aan het niveau indien aan alle eisen van de VLG wordt voldaan, zijn respectievelijk:

- voorschriften 1 tot en met 4 in 1.3 van deze vergunning ten aanzien van de uitvoering (procedures, verpakking en route);
- voorschriften 17 en 18 in 1.3 van deze vergunning ten aanzien van de stralingsbescherming.

Gelet op het voorafgaande wordt vastgesteld dat voor deze transporten in voldoende mate aan de vereisten met betrekking tot optimalisatie wordt voldaan.

Dosislimieten

De dosislimieten in artikelen 7.3, 7.34, 7.35, 7.36 en 9.1 van het Bbs worden in acht genomen.

5.2 Deskundigheid

De aanvrager beschikt over de nodige kennis en ervaring. De vergunninghouder is verplicht te voldoen aan de eisen ten aanzien van opleiding en instructies ten behoeve van de bemanning zoals opgenomen in 1.3 van bijlage 1 van de VLG. In de vergunning staan bovendien extra voorschriften opgenomen waar de bemanning van het vervoermiddel ten aanzien van de deskundigheid aan moet voldoen.

Gelet hierop is de deskundigheid voldoende gewaarborgd.

5.3 Overige maatregelen ter voorkoming van gevaar, schade of hinder

Transportverpakking

De transporttanks waarin de sludges worden vervoerd zijn aan de onderzijde voorzien van afsluiters, terwijl het vervoer van radioactieve sludges onder UN nummer 2912 (radioactieve stoffen met geringe activiteit, LSA-I) en UN nummer 3321 (radioactieve stoffen met geringe activiteit, LSA-II) volgens 4.2.5.2.6 van de IMDG Code respectievelijk 4.2.5.2.6 van bijlage 1 van de VLG in deze tanks niet is toegestaan. LSA-I en LSA-II stoffen mogen namelijk alleen in transporttanks met bovenafsluiters worden getransporteerd. Dit type transporttank is echter onvoldoende beschikbaar. Aangezien de afvoer van sludges vanaf de offshore- en landlocaties noodzakelijk is, zullen de sludges in tanks van het type T7 en T11 worden vervoerd. Deze tanks zijn voorzien van bodemopeningen met afsluiters die beschermd zijn tegen beschadiging door stoten omdat ze binnen het frame van de container vallen. Het vervoer van de radioactieve sludges in deze tanks kan daarom op veilige wijze geschieden.



5.4 Beperkingen en voorschriften

Ter bescherming van mensen, dieren, planten en goederen is de vergunning verleend onder beperkingen (1.2 van deze vergunning). Tevens zijn ter bescherming van mensen, dieren, planten en goederen voorschriften verbonden aan de vergunning (1.3 van deze vergunning).

Gelet op het bovenstaande zijn er voldoende overige maatregelen getroffen ter voorkoming van gevaar, schade of hinder.

5.5 Conclusie toetsing vergunningaanvraag

Gelet op het hiervoor overwogene wordt vastgesteld dat zich geen weigeringsgrond voordoet. De vergunning wordt verleend.



6 Ondertekening

Hoogachtend,
DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

ir. M.J. Korse-Noordhoek MTD
afdelingshoofd

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (<https://digitaaloket.raadvanstate.nl/>). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 426 4426.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088-4890500, op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan postbus.transportinfo@anvs.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.